



Data da Sessão: 07/02/2024 Pauta: 204
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5002079-59.2018.4.02.5102/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL PAULA EMILIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO EVARISTO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido Nacional de Uniformização interposto pela parte autora em desfavor da decisão proferida pela 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que mantendo a sentença, não reconheceu a especialidade da atividade exercida na indústria têxtil, nos períodos de 02/01/1987 a 24/08/1987, 03/10/1988 a 21/06/1992, 01/10/1992 a 29/02/1996 e de 12/08/1996 a 06/10/1997. Fundou-se o julgado na ausência de prova técnica suficiente da exposição nociva e ausência de analogia das atividades desempenhadas com aquelas enquadradas nos anexos aos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979, destacando a inexistência do Parecer MT-SSMT nº 085/78.

Eis a ementa do *decisum*:

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE EM INDÚSTRIA TÊXTIL. INEXISTÊNCIA DE PARECER DO MINISTÉRIO DO TRABALHO A RECONHECER OS OBREIROS DAS ATIVIDADES FINIS DA INDÚSTRIA TÊXTIL COMO CATEGORIA COM TEMPO DE ATIVIDADES ESPECIAIS PARA FINIS PREVIDENCIÁRIOS. NUNCA EXISTIU UM MINISTÉRIO DA SEGURANÇA SOCIAL E DO TRABALHO NO BRASIL. PARECER 85/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO FOI EXPEDIDO NO PROCESSO MTB 324.971/76 E TRATA DE ASSUNTO DIVERSO DE TRABALHADORES AVULSOS. AUSÊNCIA DE ANALOGIA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS COM AQUELES CONTEMPLADOS NOS CÓDIGOS 2.5.1 DO ANEXO DO DECRETO 53.831/1964 E 1.2.11 DO ANEXO DO DECRETO 83.080/1979, QUE TRATAM DE ATIVIDADES COM EXPOSIÇÕES A CALOR, UMIDADE E PIGMENTOS DE TINTAS PARA TINGIMENTO. ANALOGIA NEGATIVA. FORMULÁRIO DE ATIVIDADES ESPECIAIS SEM LAUDO TÉCNICO PARA RUÍDO, SEM INDICAÇÃO DE METODOLOGIA DE MEDIÇÃO DE INTENSIDADE DO FATOR DE RISCO E SEM RESPONSÁVEL PELA MONITORAÇÃO AMBIENTAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, AOS QUAIS ACRESCIDOS AQUELES DESTE JULGAMENTO. DEMANDA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Defende o recorrente (**Evento 1 – PU62**), no entanto, que a decisão guerreada está em dissonância com o entendimento firmado pela TNU (PEDILEF Nº 05280351520104058300), segundo o qual é possível o reconhecimento de atividade exercida em indústria têxtil como atividade especial, de acordo com a lei vigente a época, e consubstanciado ao parecer MT.SSMT nº 085/78.

O incidente foi admitido na origem (**Evento 01 – DESPADEC66**) e pela Presidência deste Colegiado (**Evento 4**), pois entendeu que “há indícios da divergência suscitada, porquanto o entendimento do acórdão recorrido diverge, em princípio, da posição



Data da Sessão: 07/02/2024 Pauta: 204
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

adotada no aresto acostado como paradigma”.

É o que cumpre relatar. Passo a decidir.

VOTO

O **pedido de uniformização de interpretação de lei federal** está previsto no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, sendo cabível quando *“houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”*.

Por questões de direito material, entenda-se os pontos controvertidos de direito, ou seja, aqueles alusivos à construção, a partir dos enunciados dos textos normativos, da norma jurídica do caso concreto, desde que, para o deslinde da controvérsia, não seja necessária a reavaliação de provas nem o reexame dos fatos concretamente discutidos na demanda.

Para demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão recorrido com acórdão paradigma de Turma Recursal de região diferente, da própria TNU ou do STJ (art. 14, § 4º). Também é possível que se utilize, para tais fins, enunciado de súmula da TNU ou do STJ.

Pois bem !

Da análise do Incidente de Uniformização proposto, percebe-se que, de fato, existe dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o paradigma da TNU apresentado.

O **acórdão recorrido (Evento 1-RELVOTO59)** não reconheceu a especialidade da atividade exercida na indústria têxtil, nos períodos de 02/01/1987 a 24/08/1987, 03/10/1988 a 21/06/1992, 01/10/1992 a 29/02/1996 e de 12/08/1996 a 06/10/1997. Fundou-se o julgado na ausência de prova técnica suficiente da exposição nociva e ausência de analogia das atividades desempenhadas com aquelas enquadradas nos anexos aos Decretos 53.831/1964 e 83.080/1979. O Colegiado *a quo* **destaca a inexistência do Parecer MT-SSMT nº 085/78 e do Ministério da Segurança Social e do Trabalho no Brasil**, mencionando que essa referência parece originar-se do regime Salazarista em Portugal. Ressalta que, em 1978, o Ministério do Trabalho (MTb) era a entidade competente, mas o Parecer 85/78 real tratava de depósito de contribuições para trabalhadores avulsos, não de exposição a agentes nocivos na indústria têxtil.

Já no **acórdão paradigma (PEDILEF 5280351520104058300 – Evento 1-PU62; Pág. 6)** assentado por este Colegiado Nacional que, em face do disposto no art. 383 do Decreto 83.080/79 e no referido Parecer MT-SSMT n. 085/78, é possível o reconhecimento do caráter especial de “atividades laborativas cumpridas em indústrias de tecelagem, sendo possível, pois efetuar a conversão pretendida mesmo sem a apresentação do respectivo laudo técnico, mormente por se tratar de período anterior à inovação”. Aponta que o Parecer MT-SSMT nº 085/78 do Ministério do Trabalho (emitido no processo n. 42/13.986.294),



Data da Sessão: 07/02/2024 Pauta: 204
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

estabeleceu que todos os trabalhos efetuados em tecelagens dão direito ao enquadramento como atividade especial, devido ao alto grau de ruído inerente a tais ambientes fabris (cf. PEDILEF 05318883120104058300, julgado em 11/03/2015).

Como se vê, restou delineada a divergência jurisprudencial, cingindo-se a discussão em saber “se é possível o reconhecimento do tempo especial por categoria profissional, sem laudo técnico até 28/04/1995, a atividade exercida em tecelagens (indústria têxtil), **consustanciada no Parecer nº 085/78 - MT/SSMT**.”

Considerando a relevância da matéria indicada a necessidade de afetação do incidente como representativo de controvérsia, a fim de responder à questão jurídica proposta.

Ante o exposto, voto por **CONHECER** do incidente e **AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, na forma do art. 16 do Regimento Interno da TNU**.

Documento eletrônico assinado por **PAULA EMILIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL**, Juíza Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000253846v12** e do código CRC **a9a0eb96**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): PAULA EMILIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL

Data e Hora: 8/2/2024, às 21:38:55

5002079-59.2018.4.02.5102

900000253846.V12 TOL.TNU© TOL.TNU



Data da Sessão: 07/02/2024
Pauta: 204
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5002079-59.2018.4.02.5102/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL PAULA EMILIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO EVARISTO

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE LEI FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE EM INDÚSTRIA TÊXTIL. (IN) EXISTÊNCIA DO PARECER N. 85/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO A RECONHECER OS OBREIROS COMO CATEGORIA COM TEMPO DE ATIVIDADES ESPECIAIS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. RELEVÂNCIA DO TEMA. CONVERSÃO DO RITO PARA OS RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. PROPOSTA DE AFETAÇÃO DO TEMA. QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO: **"SABER SE É POSSÍVEL O RECONHECIMENTO DO TEMPO ESPECIAL POR CATEGORIA PROFISSIONAL, SEM LAUDO TÉCNICO ATÉ 28/04/1995, A ATIVIDADE EXERCIDA EM INDÚSTRIA TÊXTIL, CONSUBSTANCIADA NO PARECER Nº 085/78 - MT/SSMT"**. ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DO ARTIGO 16 DO RITNU.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER do incidente e AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto da Juíza Relatora, com a seguinte Questão Controvertida: **"se é possível o reconhecimento do tempo especial por categoria profissional, sem laudo técnico até 28/04/1995, a atividade exercida em tecelagens (indústria têxtil), consubstanciada no Parecer nº 085/78 - MT/SSMT"**.

Brasília, 07 de fevereiro de 2024.

Documento eletrônico assinado por **PAULA EMILIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL, Juíza Relatora**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000253847v9** e do código CRC **32866544**.



Data da Sessão: 07/02/2024
Pauta: 204
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): PAULA EMILIA MOURA ARAGAO DE SOUSA BRASIL

Data e Hora: 8/2/2024, às 21:38:55

5002079-59.2018.4.02.5102

900000253847.V9 TOL.TNU© VCL.TNU